Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
11ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre

Rua Manoelito de Ornelas, 50, 1105, 11º andar - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Balcão Virtual: (51) 99966-5673 - Email: frpoacent11vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5092202-09.2024.8.21.0001/RS

AUTOR: MARNI LUCIA DE OLIVEIRA CORREA

RÉU: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA

RÉU: UNIMED DO EST R J FEDERACAO EST DAS COOPERATIVAS MED

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

MARNI LUCIA DE OLIVEIRA CORREA ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória em face de **UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA.** e **UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS (UNIMED FERJ).** Aduziu que é pessoa idosa, portadora de Doença de Crohn (CID10 K50), e que era titular do plano de saúde UNIMED-RIO, posteriormente migrado para a UNIMED-FERJ. Relatou que faz uso contínuo do medicamento imunobiológico Stelara 90mg (Ustequinumabe), com aplicação subcutânea a cada seis semanas, conforme prescrição médica, sendo que a interrupção do tratamento acarreta severa piora em seu quadro clínico. Alegou que, fevereiro/2024, ao se dirigir à sede da UNIMED PORTO ALEGRE para realizar a aplicação, como vinha fazendo, teve o procedimento negado, em decorrência do inadimplemento contratual por parte da UNIMED-RIO. Sustentou que empreendeu diversas tentativas para solucionar a questão administrativamente, todavia não obteve êxito. Discorreu sobre a ilegalidade da negativa e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Postulou a concessão de tutela de urgência a fim de que fosse determinado à UNIMED PORTO ALEGRE que realizasse a aplicação do medicamento, na frequência prescrita, ou que a UNIMED FERJ indicasse imediatamente local para aplicação do remédio, ou, ainda, que depositasse o valor para a aquisição do medicamento. Requereu, ao final, a confirmação da tutela de urgência e a condenação das rés ao fornecimento contínuo do fármaco, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00. Pediu a concessão de gratuidade da justiça.

Foi concedida a tutela provisória postulada, para o fim de determinar à UNIMED PORTO ALEGRE que fornecesse o fármaco à requerente.

A UNIMED PORTO ALEGRE apresentou contestação. Preliminarmente, arguiu sua ilegitimidade passiva e impugnou o valor da causa, sustentando que deveria corresponder a uma anuidade do contrato ou ao valor de alçada. No mérito, defendeu a ausência de dever de cobertura, justificando a suspensão dos atendimentos eletivos aos beneficiários da UNIMED-RIO em razão da situação de inadimplência desta, com o fito de preservar a sua sustentabilidade financeira. Discorreu sobre as regras de carência e, por fim, alegou a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, de dano moral a ser indenizado, pugnando pela total improcedência dos pedidos autorais.

Sobreveio manifestação da autora requerendo a concessão de nova medida liminar, noticiando a negativa de autorização para a realização de exames regularmente prescritos.

Foi deferida a gratuidade de justiça à demandante.

Citada, a UNIMED-FERJ também apresentou defesa. Em preliminar, arguiu a carência de ação por ausência de interesse de agir, alegando a ausência de negativa de autorização para o tratamento. No mérito, reforçou a tese de que não houve negativa, atribuindo a responsabilidade pela suspensão do atendimento à UNIMED PORTO ALEGRE. Afirmou que todas as solicitações em sistema constam como autorizadas e que, com a migração da carteira da UNIMED-RIO, assumiu a responsabilidade pela assistência, mas que o evento narrado não derivou de sua ação ou omissão. Defendeu a ausência de ato ilícito e dos requisitos para a responsabilidade civil, pleiteando a improcedência dos pedidos.

Houve réplica.

A requerente informou a regularização da cobertura dos exames médicos pelas rés.

Foi dado provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela UNIMED PORTO ALEGRE, a fim de reformar a decisão que concedeu a tutela de urgência à parte autora em face da agravante, ao fundamento de que imposta obrigação à parte passiva ilegítima.

Instadas as partes quanto ao interesse na dilação probatória, nada foi requerido.

Em saneador, foi afastada a preliminar de ausência de interesse processual, e relegada para a sentença a análise das alegações de ilegitimidade passiva e impugnação ao valor da causa. Foi, também, consignada a aplicação do CDC e registrada a inversão do ônus da prova.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É O RELATO.

PASSO A DECIDIR.

II – FUNDAMENTAÇÃO

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a matéria controvertida é eminentemente de direito e os fatos estão suficientemente comprovados pelos documentos acostados aos autos, sendo desnecessária a produção de outras provas.

Preliminares

Merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela UNIMED PORTO ALEGRE.

Isso porque, na hipótese, verifica-se com clareza que a relação jurídica foi estabelecida exclusivamente com a UNIMED RIO (evento 1.5), cuja carteira de clientes foi assumida pela UNIMED-FERJ, de modo que, inexistindo dúvida razoável quanto a quem seria a parte legítima ou frimatária do contrato, inaplicável a Teoria da Aparência.

A propósito:

> *DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME:1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação a Unimed Porto Alegre e Unimed Nacional, e improcedente a ação contra Unimed-Rio e Unimed Federação Rio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:2. Há duas questões em discussão (i) a legitimidade passiva das rés Unimed Porto Alegre e Unimed Nacional e (ii) a existência de danos morais decorrentes da suspensão dos atendimentos médicos sem prévia notificação. III. RAZÕES DE DECIDIR:3.* ***Deve ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva, na espécie, das rés Unimed Porto Alegre e Unimed Nacional, pois a relação contratual entre a parte autora e a operadora deu exclusivamente com a Unimed-Rio, não havendo dúvida sobre a parte contratada.*** *4. A suspensão dos atendimentos médicos sem prévia notificação pela Unimed-Rio, sucedida pela Unimed Ferj, configura falha na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar por danos morais. 5. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, valor que se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TESE:6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A suspensão de atendimentos médicos sem prévia notificação, em plano de saúde, configura falha na prestação do serviço, ensejando a condenação da operadora ao pagamento de indenização por danos extrapatrimoniais à usuária lesada, especialmente estando na constância de tratamento médico quando da suspensão dos atendimentos. _____Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §2º; CC, art. 406.Jurisprudência relevante citada: TJRS, Apelação Cível, Nº 70081393217, Rel. Felipe Keunecke de Oliveira, j. 15-12-2022; TJRS, Apelação Cível, Nº 50012809120178214001, Rel. Gelson Rolim Stocker, j. 30-06-2022.(Apelação Cível, Nº 50904613120248210001, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fabiana Azevedo da Cunha Barth, Julgado em: 26-06-2025). Grifos nossos.*

No que concerne à alegação de incorreção do valor da causa, elucido que a quantia deve corresponder, tanto quanto possível, ao proveito econômico pretendido pela parte autora, fulcro no art. 291 do Código de Processo Civil - CPC.

Dessa forma, tendo a demandante atribuído ao feito quantia correspondente à média do valor de três aplicações do medicamento que busca que lhe seja fornecido, somando a indenização de danos morais pleiteada, afasto a preliminar em comento.

Mérito

Cumpre repisar, de pronto, que incidem à espécie as disposições do CDC, uma vez que a situação dos autos se enquadra no disposto pelo seu art. 3º, §2º, devendo, portanto, as cláusulas contratuais respeitarem as regras dispostas na legislação consumerista.

A controvérsia central dos autos cinge-se a verificar se a negativa de fornecimento do medicamento Stelara 90mg (Ustequinumabe) pela UNIMED-FERJ foi legítima, bem como se enseja danos morais indenizáveis.

No caso, é fato incontroverso que a parte autora é titular de plano de saúde, de abrangência nacional, ofertado pela UNIMED RIO (evento 1.5). Também restou demonstrado que a requerente realiza tratamento contínuo com o medicamento supracitado, fornecido pela operadora ré, desde 17/01/2019, ao menos (evento 1.6).

A necessidade de continuidade do uso do fármaco é evidenciada pelo atestado médico anexado ao evento 1.8, e, embora a UNIMED FERJ alegue que o tratamento encontrava-se autorizado, a UNIMED PORTO ALEGRE confirmou a negativa de aplicação do medicamento narrada na inicial, medida atribuída à situação econômico-financeira da UNIMED-RIO, que encontrava-se inadimplente.

Veja-se (evento 15.3):

Suspensão de atendimentos – Unimed Rio

Prezados(as) Cooperados(as),

Em função da situação econômico-financeira atual da Unimed Rio, com descumprimento de seus compromissos relacionados ao pagamento dos atendimentos de seus usuários, a Unimed Porto Alegre definiu o que segue:

– Suspensão dos atendimentos eletivos dos clientes da Unimed Rio (código de identificação da carteirinha 0037) a partir da zero hora do dia 28/02/2024.

Ficam mantidos os atendimentos para os casos de urgência e emergência, o acompanhamento dos pacientes que já estão internados e aqueles em tratamento sequencial (diálise e tratamento oncológico).

A Unimed Porto Alegre está trabalhando ativamente para dar completo apoio aos seus clientes que buscam atendimento na área de cobertura da **Unimed Rio**.

Para mais esclarecimentos contate a Diretoria de Relacionamento com o Cooperado, pelo e-mail atendimentoaocooperado@unimedpoa.com.br.

Atenciosamente,

UNIMED PORTO ALEGRE.

Verifico, portanto, que houve o descumprimento contratual pela UNIMED FERJ, visto que, por razões alheias a sua vontade, a beneficiária do plano de saúde deixou de ter acesso ao fármaco, que encontrava-se inclusive autorizado pela operadora, conforme se depreende da narrativa constante na peça defensiva.

Nesse contexto, impositiva a condenação da demandada à manutenção do fornecimento do medicamento Stelara 90mg (Ustequinumabe) à demandante, na forma prescrita pelo médico que a acompanha (evento 1.11).

A respeito dos danos morais, igual sorte socorre a requerente.

Em regra, tratando-se de obrigação contratual, tem-se que eventual abusividade não é suficiente para caracterizar abalo moral. Todavia, observa-se que o caso é diferente, porquanto a atitude da operadora causou inegável sofrimento e insegurança à parte autora, superando os meros dissabores.

Assim, tenho que configurado o dano moral.

No que diz respeito ao *quantum* indenizatório, considerando a conduta inconveniente praticada pela ré nas circunstâncias do caso, tenho que o montante compensatório deva corresponder a **R$ 5.000,00** (cinco mil reais), tendo em vista, ainda, o caráter punitivo-pedagógico que a condenação deve propiciar.

Esclareço que o fato do dano moral ter sido arbitrado em valor inferior ao postulado não altera a sucumbência, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp 2045249/RJ).

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1) **JULGO EXTINTOS** os pedidos formulados por **MARNI LUCIA DE OLIVEIRA CORREA** em face da **UNIMED PORTO ALEGRE**, sem resolução de mérito, forte no art. 485, VI, do CPC, ante o acolhimento da tese de ilegitimidade passiva.

Sucumbente, condeno a demandante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao patrono da demandada, que fixo em R$ 3.000,00, de acordo com o art. 85, § 2° e § 8º do CPC. Suspensa, no entanto, a exigibilidade, por litigar a demandante com gratuidade de justiça.

2) **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados por **MARNI LUCIA DE OLIVEIRA CORREA** em face da **UNIMED DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS,** para:

a) condenar a ré à manutenção do fornecimento à autora, de forma ininterrupta, do medicamento Stelara 90mg (Ustequinumabe), na forma da prescrição médica (evento 1.11);

b) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de **R$ 5.000,00** (cinco mil reais), acrescido de juros de mora pela Selic menos IPCA a contar da citação até a data do arbitramento, quando deverá incidir somente a Selic.

Sucumbente, condeno a demandada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios ao patrono da demandante que fixo em R$ 3.000,00, de acordo com o art. 85, § 2° e § 8º do CPC.

Com trânsito em julgado, nada mais sendo requerido, arquive-se com baixa.

Documento assinado eletronicamente por **RAMIRO OLIVEIRA CARDOSO, Juiz de Direito**, em 19/09/2025, às 21:22:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10091390903v35** e o código CRC **0da77ef8**.